

일련번호	19	감사자	토목4급 ▼▼▼		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ◀◀◀◀◀ ↗↗↗, ΣΣΣ 개발사업 위탁수수료 청구 미흡

소 관 부 서 ★★★★★처, %%%%처

조 치 부 서 ★★★★★처, %%%%처

내 용

1. 업무 개요

★★★★처는 ◀◀◀◀◀ 개발사업 구역 내 ΣΣΣ 및 ↗↗↗ 부지를 분양하면서, 토지의 효율적인 활용과 창의적인 개발을 위해 매수인의 토지이용계획 변경 요청이 가능하고, 토지이용계획 변경 요구에 따른 소요 비용은 분양계약자가 부담하는 것으로 분양계약을 체결하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

◀◀◀◀◀ 특별계획구역(ΣΣΣ) 분양에 따른 분양계약서 제13조(특약사항) 및 특별계획구역 분양에 따른 특약사항 제5조(계획변경에 따른 비용부담)에 따르면, 분양계약자(주○○○○○○○○○○)가 요구한 토지이용계획 변경 관련 소요비용(이하 “위탁사업비”라 한다.)은 분양계약자가 부담하여야 하고, 이 비용에는 분양계약자가 요청한 토지이용계획 변경으로 인하여 추가되는 공사비, 조사설계

비, 「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행규칙」 별표1을 준용한 위탁수수료를 포함한다고 명시되어 있으며, 분양계약자는 K-water가 “위탁사업비”의 통보일로부터 1개월 내 지급하고, 용역 또는 공사 준공 후 각각 1개월 내 정산하는 것으로 명시되어 있다.

또한, 민간의 창의적 개발(안)을 받아들이기 위하여 민간사업자공모를 통해 토지분양계약을 체결한 ◀◀◀◀◀ ↗↗↗ 부지의 분양계약서 특약사항에서도 분양계약자의 토지이용계획 변경 요구, 토지이용계획 변경 관련 소요비용에 대해 ΣΣΣ 부지와 동일하게 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, ΣΣΣ 및 ↗↗↗ 각 분양계약자의 토지이용계획 변경 요구에 따라 발생한 추가 공사를 K-water가 각 분양계약자로부터 위탁받아 시행하여 위탁수수료가 발생하는 것이므로, ♣♣♣♣처(舊◁◁사업처)와 ★★★★★처는 분양계약서 특약사항에 의거해 각 분양계약자에게 위탁수수료 납부를 요청하였으나, 분양계약자는 K-water가 제3자 위탁 없이 스스로 공사를 시행하였으므로 위탁수수료는 발생하지 않는 것으로 주장하며 위탁수수료 납부를 거부하고 있다.

K-water의 지속적인 위탁수수료 납부 요청에도 분양계약서 특약사항에 따른 위탁수수료의 발생여부에 대한 당사자 사이의 이견이 좁혀지지 않고 있으므로, 위탁수수료의 발생여부에 대해 내·외부 법률자문을 통한 법리적 검토를 시행하고, 그 결과를 고려하여 소송을 통한 해당 비용 청구 여부에 대해 조속한 의사결정이 필요할 것으로 판단되나, 해당 법리적 검토 및 소송 청구 업무 주체에

대한 관련부서간의 이견으로 감사일 현재까지 관련 업무가 진행되지 않고 있다.

관계부서 의견

① ★★★★★처는 위탁수수료 발생 여부에 대한 이견으로 우리공사와 분양계약자가 협의를 이루지 못한 상황으로, 소요비용 산출 및 분양계약자 협의 담당 부서에서 해당 비용 발생에 대한 법리적 검토와 지연이자를 포함한 정확한 비용산출, 분양계약자와 정산협의를 선행되어야 위탁사업비의 정산이 완료될 것으로 사료된다는 의견을 제시하였다.

② %%%%처는 분양계약서 특약사항 내용 중 위탁수수료의 발생 여부의 해석에 대한 분양계약자와의 이견에 따른 것으로, 분양 담당 부서에서 해당 비용 발생에 대한 법리적 검토가 선행되어야 하며, 향후 위탁수수료 청구 및 수납을 위해 관련부서와 협의하여 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ★★★★★처장은 위탁수수료 청구에 대한 법률자문, 소송청구 등 업무주체에 대해 유관부서 협의하시기 바라며, 해당 비용 수납을 위한 법률자문 및 소송여부 의사결정 등 후속 절차가 이뤄지도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

② %%%%처장은 위탁수수료 청구에 대한 법률자문, 소송청구 등 업무주체에 대해 유관부서 협의하시기 바라며, 해당 비용 수납을 위한 법률자문 및 소송여부 의사결정 등 후속 절차가 이뤄지도록 조치하시기 바랍니다. (통보)